



PUTUSAN

Nomor 2858/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Sumarto Bin Sumarwan (alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 11 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jepara II No.27 Rt.002 Rw.001 Kel. Jepara
Kec. Bubutan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Agus Sumarto Bin Sumarwan (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 07 Desember 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Desember 2025 sampai dengan tanggal 23 Desember 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan tanggal 15 Januari 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2026 sampai dengan tanggal 16 Maret 2026;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Maret 2026 sampai dengan tanggal 15 April 2026;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, Suwanto, SH. DKK dari LBH Cakra Nusantara, beralamat di Ahamd Yani No. 321 Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 2858/Pid.Sus/2025/PN Sby tertanggal 14 Januari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2858/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 17 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2858/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 17 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS SUMARTO BIN SUMARWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo UU RI no.1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SUMARTO BIN SUMARWAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan apabila tidak dibayar maka Jaksa Penuntut Umum akan melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan Terdakwa, apabila tidak mempunyai kekayaan yang cukup, maka akan diganti dengan Pidana Pengganti, dipidana dengan pidana penjara pengganti denda selama 190 (seratus sembilan puluh) hari.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Skrop Plastik Wama Putih
 2. 1 (satu) Buah Dompot Kecil Berwarna Coklat
 3. 1 (satu) Buah Handphone Merk Infinix Hot 30, Wama Diamond White Dengan Nomor Sim 083879301666
 4. **29755/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,163 gram;
 5. **29756/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,097 gram;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2858/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **29757/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,090 gram;
7. **29758/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,092 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau advokat Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui bersalah atas semua perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **AGUS SUMARTO BIN SUMARWAN** pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2025 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2025 bertempat di daerah Gundih Bubutan Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2025 terdakwa AGUS SUMARTO BIN SUMARWAN dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Infinix HOT 30 warna diamond white dengan nomor simcard 083879301666 menghubungi Sdr. FARIS (DPO) di nomor telepon 085604545606 kemudian memesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp 10.500.000, - (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran apabila sudah laku terjual baru terdakwa bayar, lalu pada hari yang sama sekira jam 20.00 wib



Terdakwa mengambil pesanan Terdakwa yang di ranjau di daerah Gundih Bubutan Surabaya, setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa ke rumah Terdakwa. Sesampainya di tempat tinggal Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 32(tiga puluh dua) poket dimana sebanyak 8(delapan) poket dengan berat masing-masing kurang lebih 1(satu) gram dan sisanya Terdakwa bagi-bagi menjadi 24(dua puluh empat) poket yang akan Terdakwa jual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya.

- Bahwa dari 32(tiga puluh dua) poket tersebut sebagian sebanyak kurang lebih 28(dua puluh delapan)poket telah berhasil terdakwa jual dalam kurun waktu hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2025 hingga terakhir pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi WINARTO BIN SURAJI sebanyak 3(tiga) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) total Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) serta Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pembelian hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2025 bertempat di Jl Tuban Raya Surabaya yang telah Saksi WINARTO BINSURAJI bayar dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 5133017363 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 4(empat) poket akan Terdakwa jual kembali. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gram nya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekira jam 14.00 wib bertempat di Jl Jepara II No 27 Rt 02 Rw 01 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Susandi Rusdianto dan Saksi Muchamad Daniel Mahendra yang merupakan anggota kepolisian, dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,163$ gram, 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,097$ gram, 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,090$ gram, 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,092$ gram, 1(satu) buah sekrop plastic warna putih yang ditemukan di dalam dompet kecil berwarna coklat dengan motif Hello Kitty dengan tulisan Toko Mas Naga Sakti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibawah bantal kasur kamar, 1(satu) unit handphone merk Infinix HOT 30 warna diamond white dengan nomor simcard 083879301666 ditemukan diatas kasur kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09536/NNF/2025 tanggal 20 Oktober 2025 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **AGUS SUMARTO BIN SUMARWAN** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- **29755/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,163$ gram;
- **29756/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- **29757/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- **29758/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **AGUS SUMARTO BIN SUMARWAN** oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- **29755/2025/NNF,-** dan **29758/2025/NNF,-**: seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa Terdakwa **AGUS SUMARTO BIN SUMARWAN** dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I tersebut terdakwa lakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **AGUS SUMARTO BIN SUMARWAN** pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Jl Jepara II No 27 Rt 02 Rw 01 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekira jam 14.00 wib bertempat di Jl Jepara II No 27 Rt 02 Rw 01 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Susandi Rusdianto dan Saksi Muchamad Daniel Mahendra yang merupakan anggota kepolisian, dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,163$ gram, 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,097$ gram, 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,090$ gram, 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,092$ gram, 1(satu) buah sekrop plastic warna putih yang ditemukan di dalam dompet kecil berwarna coklat dengan motif Hello Kitty dengan tulisan Toko Mas Naga Sakti yang berada dibawah bantal kasur kamar, 1(satu) unit handphone merk Infinix HOT 30 warna diamond white dengan nomor simcard 083879301666 ditemukan diatas kasur kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09536/NNF/2025 tanggal 20 Oktober 2025 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **AGUS SUMARTO BIN SUMARWAN** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2858/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **29755/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,163$ gram;
- **29756/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- **29757/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- **29758/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **AGUS SUMARTO BIN SUMARWAN** oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- **29755/2025/NNF,-** dan **29758/2025/NNF,-**: seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau advokat Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan sidang dilanjutkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muchamad Daniel Mahendra**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian.



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekira jam 14.00 wib bertempat di Jl Jepara II No 27 Rt 02 Rw 01 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,163$ gram, 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,097$ gram, 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,090$ gram, 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,092$ gram, 1(satu) buah sekrop plastic warna putih yang ditemukan di dalam dompet kecil berwarna coklat dengan motif Hello Kitty dengan tulisan Toko Mas Naga Sakti yang berada dibawah bantal kasur kamar, 1(satu) unit handphone merk Infinix HOT 30 warna diamond white dengan nomor simcard 083879301666 ditemukan diatas kasur kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memperoleh barang bukti dengan cara pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2025 terdakwa AGUS SUMARTO BIN SUMARWAN dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Infinix HOT 30 warna diamond white dengan nomor simcard 083879301666 menghubungi Sdr. FARIS (DPO) di nomor telepon 085604545606 kemudian memesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran apabila sudah laku terjual baru terdakwa bayar, pada hari yang sama sekira jam 20.00 wib Terdakwa mengambil pesanan Terdakwa yang di ranjau di daerah Gundih Bubutan Surabaya, setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa ke rumah Terdakwa. Sesampainya di tempat tinggal, Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 32(tiga puluh dua) poket dimana sebanyak 8(delapan) poket dengan berat masing-masing kurang lebih 1(satu) gram dan sisanya Terdakwa bagi-bagi menjadi 24(dua puluh empat) poket yang akan Terdakwa jual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 32(tiga puluh dua) poket tersebut sebagian sebanyak kurang lebih 28(dua puluh delapan)poket telah berhasil terdakwa jual dalam kurun waktu hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2025 hingga terakhir pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi WINARTO BIN SURAJI sebanyak 3(tiga) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) total Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) serta Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pembelian hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2025 bertempat di Jl Tuban Raya Surabaya yang telah Saksi WINARTO BINSURAJI bayar dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 5133017363 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 4(empat) poket akan Terdakwa jual kembali. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gram nya.
- Bahwa Terdakwa AGUS SUMARTO BIN SUMARWAN dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I tersebut terdakwa lakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. **Saksi Rusdianto**, Keterangan saksi didalam BAP dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekira jam 14.00 wib bertempat di Jl Jepara II No 27 Rt 02 Rw 01 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,163$ gram, 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2858/Pid.Sus/2025/PN Sby



berat $\pm$ 0,097 gram, 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,090 gram, 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,092 gram, 1(satu) buah sekrop plastic warna putih yang ditemukan di dalam dompet kecil berwarna coklat dengan motif Hello Kitty dengan tulisan Toko Mas Naga Sakti yang berada dibawah bantal kasur kamar, 1(satu) unit handphone merk Infinix HOT 30 warna diamond white dengan nomor simcard 083879301666 ditemukan diatas kasur kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memperoleh barang bukti dengan cara pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2025 terdakwa AGUS SUMARTO BIN SUMARWAN dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Infinix HOT 30 warna diamond white dengan nomor simcard 083879301666 menghubungi Sdr. FARIS (DPO) di nomor telepon 085604545606 kemudian memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran apabila sudah laku terjual baru terdakwa bayar, pada hari yang sama sekira jam 20.00 wib Terdakwa mengambil pesanan Terdakwa yang di ranjau di daerah Gundih Bubutan Surabaya, setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa ke rumah Terdakwa. Sesampainya di tempat tinggal, Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 32(tiga puluh dua) poket dimana sebanyak 8(delapan) poket dengan berat masing-masing kurang lebih 1(satu) gram dan sisanya Terdakwa bagi-bagi menjadi 24(dua puluh empat) poket yang akan Terdakwa jual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya.
- Bahwa dari 32(tiga puluh dua) poket tersebut sebagian sebanyak kurang lebih 28(dua puluh delapan)poket telah berhasil terdakwa jual dalam kurun waktu hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2025 hingga terakhir pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi WINARTO BIN SURAJI sebanyak 3(tiga) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) total Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) serta Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pembelian hari Sabtu tanggal



04 Oktober 2025 bertempat di Jl Tuban Raya Surabaya yang telah Saksi WINARTO BINSURAJI bayar dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 5133017363 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 4(empat) poket akan Terdakwa jual kembali. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gram nya.

- Bahwa Terdakwa AGUS SUMARTO BIN SUMARWAN dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I tersebut terdakwa lakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2025 terdakwa AGUS SUMARTO BIN SUMARWAN dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Infinix HOT 30 warna diamond white dengan nomor simcard 083879301666 menghubungi Sdr. FARIS (DPO) di nomor telepon 085604545606 kemudian memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp 10.500.000, - (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran apabila sudah laku terjual baru terdakwa bayar, lalu pada hari yang sama sekira jam 20.00 wib Terdakwa mengambil pesanan Terdakwa yang di ranjau di daerah Gundih Bubutan Surabaya, setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa ke rumah Terdakwa. Sesampainya di tempat tinggal Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 32(tiga puluh dua) poket dimana sebanyak 8(delapan) poket dengan berat masing-masing kurang lebih 1(satu) gram dan sisanya Terdakwa bagi-bagi menjadi 24(dua puluh empat) poket yang akan Terdakwa jual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) hingga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya.

- Bahwa dari 32(tiga puluh dua) poket tersebut sebagian sebanyak kurang lebih 28(dua puluh delapan)poket telah berhasil terdakwa jual dalam kurun waktu hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2025 hingga terakhir pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi WINARTO BIN SURAJI sebanyak 3(tiga) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) total Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) serta Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pembelian hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2025 bertempat di Jl Tuban Raya Surabaya yang telah Saksi WINARTO BINSURAJI bayar dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 5133017363 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 4(empat) poket akan Terdakwa jual kembali. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gram nya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekira jam 14.00 wib bertempat di Jl Jepara II No 27 Rt 02 Rw 01 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,163$ gram, 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,097$ gram, 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,090$ gram, 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,092$ gram, 1(satu) buah sekrop plastic warna putih yang ditemukan di dalam dompet kecil berwarna coklat dengan motif Hello Kitty dengan tulisan Toko Mas Naga Sakti yang berada dibawah bantal kasur kamar, 1(satu) unit handphone merk Infinix HOT 30 warna diamond white dengan nomor simcard 083879301666 ditemukan diatas kasur kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.
- Bahwa Terdakwa AGUS SUMARTO BIN SUMARWAN dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkoba Golongan I tersebut terdakwa lakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukanya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2858/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Skrop Plastik Wama Putih
- 1 (satu) Buah Dompok Kecil Berwarna Coklat
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Infinix Hot 30, Wama Diamond White Dengan Nomor Sim 083879301666
- 29755/2025/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,163$ gram;
- 29756/2025/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- 29757/2025/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- 29758/2025/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;

Terhadap barang bukti diatas dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di bacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09536/NNF/2025 tanggal 20 Oktober 2025 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **AGUS SUMARTO BIN SUMARWAN** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- **29755/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,163$ gram;
- **29756/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- **29757/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- **29758/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **AGUS SUMARTO BIN SUMARWAN**, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- **29755/2025/NNF,-** dan **29758/2025/NNF,-**: seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekira jam 14.00 wib bertempat di Jl Jepara II No 27 Rt 02 Rw 01 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Susandi Rusdianto dan Saksi Muchamad Daniel Mahendra yang merupakan anggota kepolisian, dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,163$ gram, 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,097$ gram, 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,090$ gram, 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,092$ gram, 1(satu) buah sekrop plastic warna putih yang ditemukan di dalam dompet kecil berwarna coklat dengan motif Hello Kitty dengan tulisan Toko Mas Naga Sakti yang berada dibawah bantal kasur kamar, 1(satu) unit handphone merk Infinix HOT 30 warna diamond white dengan nomor simcard 083879301666 ditemukan diatas kasur kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2025 terdakwa AGUS SUMARTO BIN SUMARWAN dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Infinix HOT 30 warna diamond white dengan nomor simcard 083879301666 menghubungi Sdr. FARIS (DPO) di nomor telepon 085604545606 kemudian memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp 10.500.000, - (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran apabila sudah laku terjual baru terdakwa bayar, lalu pada hari yang sama sekira jam 20.00 wib Terdakwa mengambil pesanan Terdakwa yang di ranjau di daerah Gundih Bubutan Surabaya, setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa ke rumah Terdakwa. Sesampainya di tempat tinggal Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 32(tiga puluh dua) poket dimana sebanyak 8(delapan) poket dengan berat masing-masing kurang lebih 1(satu) gram dan sisanya Terdakwa bagi-bagi menjadi 24(dua puluh empat) poket yang akan Terdakwa jual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 32(tiga puluh dua) poket tersebut sebagian sebanyak kurang lebih 28(dua puluh delapan)poket telah berhasil terdakwa jual dalam kurun waktu hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2025 hingga terakhir pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi WINARTO BIN SURAJI sebanyak 3(tiga) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) total Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) serta Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pembelian hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2025 bertempat di Jl Tuban Raya Surabaya yang telah Saksi WINARTO BINSURAJI bayar dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 5133017363 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 4(empat) poket akan Terdakwa jual kembali. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gram nya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09536/NNF/2025 tanggal 20 Oktober 2025 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **AGUS SUMARTO BIN SUMARWAN** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
 - **29755/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,163$ gram;
 - **29756/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
 - **29757/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
 - **29758/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **AGUS SUMARTO BIN SUMARWAN** oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
 - **29755/2025/NNF,-** dan **29758/2025/NNF,-**: seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2858/Pid.Sus/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. UU RI No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **AGUS SUMARTO BIN SUMARWAN** yang dalam persidangan, identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Hakim, terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat *metamfetamina* diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekira jam 14.00 wib bertempat di Jl Jepara II No 27 Rt 02 Rw 01 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Susandi Rusdianto dan Saksi Muchamad Daniel Mahendra yang merupakan anggota kepolisian, dilanjutkan pengeledahan ditemukan



barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,163 gram, 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,097 gram, 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,090 gram, 1(satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 0,092 gram, 1(satu) buah sekrop plastic warna putih yang ditemukan di dalam dompet kecil berwarna coklat dengan motif Hello Kitty dengan tulisan Toko Mas Naga Sakti yang berada dibawah bantal kasur kamar, 1(satu) unit handphone merk Infinix HOT 30 warna diamond white dengan nomor simcard 083879301666 ditemukan diatas kasur kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2025 terdakwa AGUS SUMARTO BIN SUMARWAN dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Infinix HOT 30 warna diamond white dengan nomor simcard 083879301666 menghubungi Sdr. FARIS (DPO) di nomor telepon 085604545606 kemudian memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran apabila sudah laku terjual baru terdakwa bayar, lalu pada hari yang sama sekira jam 20.00 wib Terdakwa mengambil pesanan Terdakwa yang di ranjau di daerah Gundih Bubutan Surabaya, setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa ke rumah Terdakwa. Sesampainya di tempat tinggal Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 32(tiga puluh dua) poket dimana sebanyak 8(delapan) poket dengan berat masing-masing kurang lebih 1(satu) gram dan sisanya Terdakwa bagi-bagi menjadi 24(dua puluh empat) poket yang akan Terdakwa jual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per poketnya.
- Bahwa dari 32(tiga puluh dua) poket tersebut sebagian sebanyak kurang lebih 28(dua puluh delapan)poket telah berhasil terdakwa jual dalam kurun waktu hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2025 hingga terakhir pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi WINARTO BIN SURAJI sebanyak 3(tiga) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) total Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) serta Rp



100.000,- (seratus ribu rupiah) pembelian hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2025 bertempat di Jl Tuban Raya Surabaya yang telah Saksi WINARTO BINSURAJI bayar dengan cara transfer ke rekening BCA nomor 5133017363 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 4(empat) poket akan Terdakwa jual kembali. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gram nya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09536/NNF/2025 tanggal 20 Oktober 2025 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **AGUS SUMARTO BIN SUMARWAN** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- **29755/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,163$ gram;
- **29756/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- **29757/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- **29758/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **AGUS SUMARTO BIN SUMARWAN** oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- **29755/2025/NNF,-** dan **29758/2025/NNF,-**: seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam jual beli Narkotika ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas telah jelas perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur diatas yaitu membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas maka keseluruhan dari unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 (selanjutnya disebut KUHP Baru), serta implikasinya terhadap perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah melimpahkan perkara *a quo* ke Pengadilan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan mendakwakan perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada saat penyusunan dan pelimpahan surat dakwaan tersebut masih merupakan ketentuan hukum pidana yang berlaku;

Menimbang bahwa pada saat Majelis Hakim menjatuhkan putusan ini, telah berlaku KUHP baru yang semula melalui Pasal 622 ayat (1) huruf w ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, namun ketentuan tersebut kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang juga berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, khususnya dalam Bab III Pasal VII, yang menegaskan bahwa hanya Pasal 112, Pasal 113, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 122, dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang bahwa dengan perubahan tersebut, artinya Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetap berlaku sebagai hukum positif dengan penyesuaian ancaman pidana sebagaimana Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dimana untuk ancaman pidana pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirubah menjadi dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2858/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 618 KUHP Baru, terhadap perkara yang berada dalam masa transisi diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa (asas *lex mitior*);

Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tidak lagi mengandung ancaman pidana minimum khusus serta dapat memberikan alternatif pidana denda, sehingga secara objektif lebih menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa jenis dan lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tentu harus mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat serta sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dalam amar putusan. Pemidanaan tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga berfungsi sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya (korektif), pembelajaran bagi masyarakat, serta upaya perlindungan dari bahaya peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan ancaman pidana dari pasal yang terbukti telah mengalami penyesuaian dan dapat bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana denda dalam perkara ini, dengan pertimbangan bahwa dalam praktik penerapan pidana denda dalam perkara narkoba pada tahap pelaksanaan kerap digantikan dengan pidana pengganti, karena terdakwa tidak mampu membayar denda sehingga belum mencerminkan pemidanaan yang proporsional maupun rehabilitative dan juga memperhatikan peran terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan efektivitas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara tanpa disertai pidana denda telah memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan *aquo*;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum (perkara narkoba tahun 2014 dan 2019);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 3 dan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUMARTO BIN SUMARWAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"*** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan apabila tidak dibayar maka Jaksa Penuntut Umum akan melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan Terdakwa, apabila tidak mempunyai kekayaan yang cukup, maka akan diganti dengan Pidana Pengganti, dipidana dengan pidana penjara pengganti denda selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- (satu) Buah Skrop Plastik Wama Putih
- 1 (satu) Buah Dompot Kecil Berwarna Coklat
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Infinix Hot 30, Wama Diamond White Dengan Nomor Sim 083879301666
- **29755/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,163$ gram;
- **29756/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- **29757/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- **29758/2025/NNF,-** : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 01 April 2026, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia Opposunggu, S.H., M.H., Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Nur`aeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Advokatnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokia Ana Pontia Opposunggu, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Nur`aeni, S.H.